

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074182-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: EMANUEL BENICIO SILVA DE MELO

RECORRIDO: LEIDIJANE PINHEIRO DA SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE IMUNOGLOBULINA HUMANA DE APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO HIPOGAMAGLOBULINEMIA E QUE APRESENTA FALÊNCIA DE ACESSO PERIFÉRICO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA UNIÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 10 dos autos nº 5070565-89.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5074182-57.2024.4.02.5101

510014532800 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074182-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: EMANUEL BENICIO SILVA DE MELO

RECORRIDO: LEIDIJANE PINHEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência tempestiva interposta pela União contra decisão que, no **evento 10 dos autos nº 5070565-89.2024.4.02.5101**, concedeu a tutela provisória, determinando que os réus forneçam à parte autora o medicamento Imunoglobulina Humana Subcutânea, conforme prescrição médica que instrui a inicial.

No **evento 3, DESPADEC1** esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Oportunizadas as contrarrazões, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC), conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 10 dos autos nº 5070565-89.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as

circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5074182-57.2024.4.02.5101

510014532799 .V2